قال شخص لآخر اضمن عن فلان أو اكفل عنه ففعل كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر لانه كفل باختيار نفسه وانما الامر للارشاد فلا يلزم به شئ (ومتى سلم الكفيل المكفول) به (لرب الحق بمحل العقد) وقد حل الاجل أولا ولا ضرر في قبضه مثل أن يكون في يوم مجلس الحكم وليس ثم بينة ظالمة (أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل) قال الفتوحي في شرحه ولو قال في الكفالة ان عجزت عن احضاره أو متى عجزت عن احضاره كان على القيام بما أقر به قال ابن نصر الله لم يبرأ بموت المكفول ويلزمه ما عليه قال وقد وقعت هذه المسئلة وأفتيت فيها بلزوم المال (وان تعذر على الكفيل احضار المكفول) مع حياته بأن توارى أو غاب ومضى زمن يمكن رده فيه أو مضى زمن عينه لاحضاره (ضمن جميع ما عليه) للمكفول له نصا (ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر) بذلك لان احدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء فلم تنحل الاخرى كما لو أبرأ أحدهما (وان سلم) المكفول (نفسه برئا) لانه أدى ما يلزم الكفيلين لاجله وهو احضار نفسه فبرئت ذمتهما

(باب الحوالة)

وهي انتقال مال من ذمة الى ذمة وتصح بلفظها وبمعناها الخاص كقول مدين لرب الدين أتبعتك بدينك على زيد ونحو ذلك (وشروطها) أي شروط صحة الحوالة (خمسة أحدها اتفاق الدينين) الدين المحال به للدين المحال عليه (في الجنس) كان يحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح (والصفة) فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة أو من عليه دراهم غورية بدراهم سليمانية لم يصح (والحلول والاجل) فان كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما الى شهر والآخر الى شهرين لم تصح الحوالة (الثاني علم قدر كل من الدينين) فلا يصح في المجهول (الثالث استقرار المال المحال عليه) فلا تصح على مال سلم أو رأسه بعد فسخ أو صداق قبل دخول أو مال كتابة (لا) استقرار المال (المحال به) فان أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته قبل الدخول أو المشترى البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح (الرابع كونه) أي المال المحال عليه (يصح السلم فيه) من مثلي كمكيل أو موزون موصوفين أو معدود ومذروع ينضبطان بالصفة (الخامس رضا المحيل) لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه (لا) رضا (المحتال ان كان المحال عليه مليا) فيجب على من أحيل على ملي أن يحتال فان امتنع المحتال أجبر على اتباعه ولو ميتا (و) الملي الذي يجبر المحتال على اتباعه (هو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم) فلا يلزمه أن يحتال على والده ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه (فمتى توفرت الشروط) الخمسة المذكورة (برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك أو مات) أو جحد الدين (ومتى لم تتوفر الشروط) المذكورة (لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة) والحوالة على ماله في الديوان اذن له في الاستيفاء وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله واحالة من لا دين عليه وكالة له في طلبه وقبضه ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض وكذا مدين على برئ مربوئ فلا يصار فه

(باب الصلح)